BORADEN

Tarih & Sayı : 31/03/2020_031

Yasal Mevzuat **: Mücbir Sebep Nedeniyle İhracat Sürelerinin Uzaması**

Resmi Gazete Tarih & Sayı : Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde (gib.gov.tr) 31 Mart 2020 tarihinde yayımlanan KDV-68/2020-1 sayılı 68 Sıra No.lu KDV Sirküleri

KONU ÖZET :

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde (gib.gov.tr) 31 Mart 2020 tarihinde yayımlanan KDV-68/2020-1 sayılı 68 Sıra No.lu KDV Sirkülerinde, ihraç kaydıyla teslim edilen malların ihracat sürelerinin (COVID-19) salgını sebebiyle re'sen 3 ay uzatıldığı açıklanmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde (gib.gov.tr) 31 Mart 2020 tarihinde yayımlanan KDV-68/2020-1 sayılı 68 Sıra No.lu KDV Sirkülerinde, ihraç kaydıyla teslim edilen malların ihracat sürelerinin (COVID-19) salgını sebebiyle re'sen 3 ay uzatıldığı açıklanmıştır.

KDV Kanunu'nun (11/1-c) maddesine göre, imalatçılar tarafından ihraç edilmek şartıyla ihracatçılara teslim edilen mallara ait KDV ihracatçılar tarafından ödenmemesi şartıyla tecil edilmekte, söz konusu malların ihracatçıya teslim tarihini takip eden ay başından itibaren üç ay içinde ihraç edilmesi halinde tecil edilen vergi terkin olunmaktadır. İhracatın mücbir sebepler veya beklenmedik durumlar nedeniyle üç ay içinde gerçekleştirilememesi halinde, üç aylık sürenin

dolduğu tarihten itibaren en geç 15 gün içinde başvuran ihracatçılara üç aya kadar ek süre verilebilmektedir.

68 Sıra No.lu KDV Sirkülerinde, ihraç kayıtlı teslimin yapıldığı tarihi takip eden ayın başından itibaren başlayan üç aylık sürenin sonu 1/4/2020 ila 30/6/2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasına rastlayan mükellefler bakımından, ek süre için vergi dairesine başvuru yapılmaksızın bu sürenin mücbir sebep kapsamında üç ay daha uzatılmış kabul edilmesi uygun bulunmuştur. İhracat süresi, belirtilen süreden önce dolmakla birlikte, ihracatın gerçekleştirilmesi için ek süre talebine ilişkin 15 günlük başvuru süresi mezkûr döneme rastlayan mükellefler de aynı kapsamda değerlendirilecektir.

Daha önce mücbir sebep veya beklenmedik durum halleri nedeniyle üç aydan kısa ek süre almış mükellefler için, alınmış olan ek sürenin dolduğu tarihin 1/4/2020 ila 30/6/2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasına rastlaması halinde, söz konusu ek sürenin de ilave bir başvuruya gerek olmaksızın üç aya tamamlanması uygun görülmüştür.

Örneğin Ocak 2020 döneminde ihraç kaydıyla teslim edilen malların ihracatı 30/4/2020 tarihine kadar gerçekleştirilememiş ise ihracatçının ek süre talebi için vergi dairesine başvuru yapmaksızın 31/7/2020 tarihine kadar ihracat işlemini gerçekleştirmesi halinde tecil edilen vergi terkin olunacaktır.

Aynı şekilde, daha önce beklenmedik durum hali nedeniyle bir aylık ek süre almış olan ihracatçılar için 30/4/2020 tarihinde dolan ihracat süresi, ilave bir başvuru yapmasına gerek olmaksızın mücbir sebep kapsamında 30/6/2020 tarihine uzayacaktır.

Av. Özge BİTİŞ